

1500217-44.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500217-44.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500217-44.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013489/2022 - DEL.POL.BERTIOGA, 22462400 -

DEL.POL.BERTIOGA, 2013489 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RAMOS MARIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de FELIPE RAMOS MARIANO na qual lhe imputa a prática de infração penal, à luz do artigo 33, caput da Lei 11.343.2006.

Consta na denúncia que: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de janeiro de 2022, às 22h20, na Rua Aprovada 611, 10, Chácara Vista Linda, nesta cidade e comarca de Bertioga, FELIPE RAMOS MARIANO, qualificado a fls. 10, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 525 (quinhentas e vinte e cinco) porções de cocaína, pesando 690g (seiscentos e noventa gramas), 200 (duzentas) porções de crack, pesando 40g (quarenta gramas) e 79 (setenta e nove) porções de maconha, pesando 215g (duzentos

e quinze gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, auto de constatação preliminar de fls. 14/15 e fotografias de fls. 11/13. Segundo apurado, nas circunstâncias mencionadas, o denunciado carregava uma sacola em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, ao notar a presença dos Policiais Militares que faziam patrulhamento de rotina pelo local, tentou fugir correndo, entretanto, acabou sendo capturado. Durante a revista pessoal, constatou-se que no interior da sacola o denunciado trazia consigo as drogas acima descritas, já embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio, além de R\$20,00 (vinte reais) no bolso. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. A forma como estavam acondicionadas as drogas, a quantidade apreendida e as circunstâncias do flagrante, são elementos que estão a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

Efetuada a prisão em flagrante, decretou-se a prisão preventiva do acusado em 15 de janeiro de 2022 (fls. 66/71).

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do acusado para o oferecimento de defesa prévia, a qual foi apresentada às fls. 113/115.

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2022 (fls. 119/120), ocasião em que designou-se audiência de instrução e julgamento.

Em audiência, foram ouvidas uma testemunha e interrogado o acusado.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 18/19), pelo auto de constatação preliminar (fl. 16/17) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 133/135).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Gustavo Rodrigues de Souza declarou que: estavam em patrulhamento pela via quando se aproximaram do local, tendo diversos indivíduos corrido. O Felipe se destacou por correr no sentido contrário e possuir uma sacola. Ele tentou se esconder no mato, recebendo ordem para não se levantar. Na sacola havia substância análogas a entorpecentes. O levaram para o DP de Bertióga. Havia 79 porções de substância análoga a maconha, 525 de substância análoga a cocaína e 400 pedras de crack. Havia ainda R\$ 20,00. O local é frequentado por usuários para a compra de drogas. Ele correu com a sacola na mão, tendo a soltado durante a fuga. Não se recorda se ele narrou algo. Não conhecia o acusado.

Em seu interrogatório, declarou ter 28 anos. Solteiro. Pedreiro. Tem uma passagem pelo artigo 155. A denúncia é falsa, já que não o pegaram com uma sacola na mão. Eles o abordaram e forjaram. Não conhecia os policiais. Havia mais de dez pessoas no local. Não tinha nenhuma sacola na mão do declarante. Correu na direção deles. Eles já tinha abordado as pessoas. Não nenhuma sacola, já que eles mandaram o declarante ficar de joelhos.

Há, portanto, prova robusta para a condenação. Respeitado o entendimento da Defesa, o acusado foi flagrado trazendo consigo uma sacola nas mãos, tendo a sua negativa restado isolada nos autos. A existência de mais indivíduos no local – fato compreensível até mesmo em razão de sua destinação do tráfico – não se mostra suficiente, por si só, para se afastar a certeza de sua apreensão.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas com agente primário, impõe-se analisar o cabimento ou não da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p, 4º da Lei 11.363.2006. Conforme vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, a mera caracterização do agente como o responsável pelo transporte do entorpecente, por si só, não se mostra suficiente para se afastar o benefício. Com efeito, em atenção ao princípio da presunção de inocência, exige-se prova robusta da inserção habitual do traficante em organização criminosa, o que demonstra prova específica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o?consequente reconhecimento?do tráfico privilegiado, exige?que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ). 3 O agente que, na qualidade de ?mula do tráfico? agiu de modo esporádico como como transportador da droga ? ainda que em grandes quantidades ? mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Não se reconhece o tráfico privilegiado se, a partir do?modus operandi?da prática delitiva e de elementos concretos para se concluir o agente integra organização criminosa ou exerce o transporte de entorpecentes a serviço delas com habitualidade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, a quantidade (inferior a 500g líquidos, conforme laudo de fls. 133/135), não se mostra excessiva, pesando em desfavor do acusado a natureza das drogas (maconha, crack e cocaína). Não há, ademais, notícia do envolvimento do réu com organização criminosa, razão pela qual a incidência do redutor no patamar máximo é de rigor. De rigor, portanto, a consideração do redutor em seu patamar intermediário.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão demonstra a primariedade. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, conforme fundamentação retro, a quantidade e a variedade de drogas serão valoradas na terceira fase da dosimetria, razão pela qual deixo de invoca-las nesta oportunidade,

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, aplico o redutor do artigo 33, p. 4º da Lei 11.343.2006, conforme fundamentação retro, no patamar intermediário (1/2).

Cabível a substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I), razão pela qual imponho as penas de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o aberto, considerando o quantum da pena imposta, bem como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Desnecessário, quanto ao tópico, o agravamento de regime de pena em razão da natureza das drogas, ainda que utilizado o critério para modulação da pena, sendo suficiente a resposta penal inerente à quantidade de pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR FELIPE RAMOS MARIANO ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 33, caput e § 4º da Lei 11.343/2006. Fica a pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade.

Faculto ao réu recorrer em liberdade, em atenção à pena imposta. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presto.

Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União (CP, art. 91, II).

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA